

1502132-92.2022.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VINICIUS CELSO MAGALHÃES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502132-92.2022.8.26.0548
Autos nº 799/2022

Vistos etc.,

I - VINICIUS CELSO MAGALHÃES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502132-92.2022.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502132-92.2022.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VINICIUS CELSO MAGALHÃES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502132-92.2022.8.26.0548
Autos nº 799/2022

Vistos etc.,

I - VINICIUS CELSO MAGALHÃES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 05 de julho de 2022, por volta das 10h35min, no acesso a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, s.4, Jardim Boa Vista, no interior do estabelecimento prisional ali situado, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o inequívoco fim de entrega ao consumo de terceiros, 07 (sete) porções de maconha, com peso líquido de 27g (vinte e sete gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado virtualmente (fls. 100), o réu apresentou defesa prévia a fls. 105/106. Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 26 de agosto de 2022, ocasião em que designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 111/112); então, o réu foi citado por videoconferência a fls. 131. Como medida de instrução criminal, em audiência, foi ouvida uma testemunha de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 149). Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição; em tese subsidiária, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; alternativamente, em caso de condenação pelo tráfico, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o aumento mínimo pelo reconhecimento da agravante referente à reincidência; c) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada, considerado o tempo de prisão provisória; e d) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 150/152). É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 15, Documento de fls. 29, Fotografia constante de fls. 32 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 80/82.

Quanto à autoria, o acusado, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, assumiu ter comprado o tóxico de um conhecido na rua durante seu trabalho externo diário; contudo, na intenção de minimizar sua conduta, disse que era destinada ao seu uso; afirmou ter engolido as porções como forma de levá-la para consumir dentro da penitenciária.

No mais, o único agente penitenciário ouvido em juízo relatou ter sido detectada, por meio do scanner corporal a que o acusado, no retorno do trabalho externo diário, foi submetido, a presença de corpo estranho em sua cavidade abdominal, motivo pelo qual foi conduzido ao pronto socorro e permanecido internado por alguns dias; contudo, diante da sua recusa na realização de cirurgia, teve alta hospitalar e retornou para a unidade prisional, local em que evacuou as porções de droga. Finalmente, o agente reconheceu o acusado em audiência.

Observo que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição do agente penitenciário ouvido em juízo; portanto, suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Assim, restaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Ademais, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de "trazer consigo".

Apesar de a quantidade de maconha apreendida não ser expressiva, é patente, como bem observado pelo Ministério Público, a sua destinação ao consumo de terceiras pessoas, uma vez que restou comprovado que o réu, em razão de sair para trabalho externo de segunda a sexta-feira, poderia certamente fazer uso da substância durante esse período sem arriscar a sua saúde pela ingestão de praticamente 30g (trinta gramas) de maconha.

Ressalto, ainda, que a alegada condição de usuário do acusado em nada altera o conjunto probatório dos autos no sentido da traficância, pois, como se sabe, é comum o exercício da mercancia ilícita, inclusive, como forma de sustento do próprio vício.

No mais, equivocou-se a Defesa no sentido de que o entorpecente não estava individualizado; ao contrário, a maconha já estava fracionada e devidamente embalada em sete porções distintas e prontas a serem entregues ao consumo de terceiras pessoas.

Desta forma, consideradas as circunstâncias fáticas, inviável a desclassificação da conduta do acusado para o delito de porte para uso próprio, como pretendido pela Defesa.

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, uma vez que restou devidamente comprovado que o réu trazia consigo, no interior de sua cavidade abdominal, para ingresso em estabelecimento prisional, as 07 (sete) porções de maconha destinadas ao consumo de terceiras pessoas, de modo que a condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência específica (certidão de fls. 44/47), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No mais, em razão da causa do aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, a corporal de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, como pena pecuniária, 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou ajudante geral em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado VINICIUS CELSO MAGALHAES, qualificado nos autos (RG nº 44.528.677 - IIRGD de fls. 95), à pena segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.

Reincidente específico e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o réu iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido." (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Reincidente específico e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P. R. I. C.

Campinas, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA